



PROPOSTA DI CONTRATTO

Oltre 430 milioni di report su imprese italiane ed internazionali per valutare l'affidabilità di clienti, fornitori e competitor.



Ragione sociale: ZEROBYTE S.R.L.
P.IVA/Cod.Fiscale: 03465880262 / 03465880262
Indirizzo: VIA VICENZA 32

Città_ CAP_ Paese: VEDELAGO_31050_IT
Recapito: 0423723001
Indirizzo Email: acquisti@zerobytesrl.it
SDI Code/Pec: W7YVJK9



Data: 17-03-2025
Rif Cliente: 50781647
Agente Vendita: Elena Mamini
Quote ID: QUO-795618-N1G4Z8

Grazie per aver scelto i prodotti e servizi di Business Intelligence di Creditsafe. Ti aiuteremo quotidianamente a proteggere il tuo business dal rischio di credito e potrai conoscere meglio i tuoi partner commerciali per prendere decisioni in maniera più consapevole. Con la presente, siamo lieti di presentarti la nostra miglior offerta.

1. Decorrenza del contratto: 12 mesi - 05/05/2025 - 05/05/2026

Tipo di Prodotto	Descrizione	Quantità
CS CONNECT - MONITORAGGIO	Chiamata API per il monitoraggio delle aziende consultate	500
PROSPETTI	Estrazione liste di potenziali clienti – Standard 2.000 Report imprese italiane, 2.000 Monitoraggi, Score e limite di credito, Esperienze di pagamento delle imprese, Ultime 5 annualità finanziarie esportabili, 100 Informazioni aggiuntive, 100 Report dirigenti italiani, 50 Report imprese internazionali del database online di Creditsafe, Acquisto ondemand report imprese internazionali paesi partner, Agevolazione per la mediazione creditizia, 3.000 Download di potenziali clienti	2.000
PLUS PACK		1
VISURA CAMERALE ORDINARIA	Visura Ordinaria Ufficiale	25

3.300,00 €

Subtotale

300,00 €

Sconto

3.000,00 €

Imponibile

Il valore è da intendersi IVA esclusa

Dati per la Fatturazione

Frequenza di fatturazione	Annuale
Termini di pagamento	30 Giorni data fattura
Tipo di pagamento	Bonifico Bancario
Banca	Barclays Bank Italy
BIC	BPLCITMMXXX
IBAN	IT 49 I030 5101 6990 0000 0000 217

Documento del legale Rappresentante

Nominativo	FOGLIA ROBERTO
Tipo di documento	IDCard
N° di documento	CA50209ER
Scadenza	17/07/2030

*L'offerta ha validità fino al

Data:

Tutti i prodotti e servizi sono soggetti ai Termini e Condizioni di Creditsafe Italia S.r.l., di seguito riportati.

Firmando il presente documento, il Cliente dichiara di avere letto, compreso e di accettare integralmente le Condizioni generali di servizio ed i Termini & Condizioni del servizio Connect.

Firma per accettazione:

ZEROBYTE S.r.l.
Tel. 02 7260011 Fax 02 741373
Part.IVA e Cod.Fisc.: 03465860262

Per quanto concerne le condizioni generali di servizio: Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1341 e 1342 c.c. il Cliente approva espressamente le seguenti clausole: artt. 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 (Durata dell'accordo); art. 4.3 (Diritti di proprietà intellettuale di Creditsafe); artt. 6.1.5, 6.2, 6.3, 6.5 e 6.6 (Obblighi di Condotta in capo al Cliente); artt. 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 (Garanzie e limitazioni di responsabilità); art. 8.2 e 3.6 (Sospensione dei servizi); art. 12 (Riservatezza); art. 13.4 (Foro competente).

Per quanto concerne il servizio Connect: Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt 1341 e 1342 c.c., il Cliente approva espressamente le seguenti clausole: artt. 4.1, 4.2, 4.3 (Diritti di proprietà di Creditsafe); artt. 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 (Garanzie e limitazioni di responsabilità); art. 7.2, 3.7 (Sospensione dei servizi); art. 11 (Riservatezza); artt. 13.3, 13.4 (Foro competente); Parte B artt. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 (Accesso alle API); Parte C artt. 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9 (Il diritto alla rivendita) e artt. 2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 e 2.7 (Obblighi del Rivenditore).

Firma per accettazione:

ZEROBYTE S.r.l.
Tel. 02 7260011 Fax 02 741373
Part.IVA e Cod.Fisc.: 03465860262

Termini e condizioni Website

1. Oggetto

- 1.1. I presenti Termini e condizioni regolano il rapporto che intercorre tra il Cliente -così come identificato nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto, ove presente ("il Cliente")- e Creditsafe Italia S.r.l., società con sede legale in Milano, Via Pantano 2, CAP 20122, Partita IVA 07589380968, numero di iscrizione presso il Registro Imprese di Milano REA MI-1969106, ("Creditsafe"), munita di licenza per la fornitura di informazioni commerciali, rilasciata dalla Prefettura ex art. 134 T.U.L.P.S. e facente parte dell'Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali e di Gestione del Credito ("ANCIC").
- 1.2. Il Servizio Creditsafe ("Servizio") acquistato dal Cliente è di tipo continuativo e si compone dei prodotti indicati con maggior grado di dettaglio nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto, ove presente, e potrà comprendere quanto segue:
 - 1.2.1. Report aziendali, diretti a fornire informazioni e valutazioni sull'affidabilità creditizia di imprese iscritte nei pubblici registri (ad es. registro delle Imprese) o presenti in banche dati estere;
 - 1.2.2. Fornitura di dati elaborati secondo caratteristiche e criteri definiti dal Cliente tra i parametri resi disponibili da Creditsafe, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il servizio di Data Cleaning, Prospetti e Check & Decide, che possono essere fruiti online tramite il sito web ovvero attraverso l'invio di files in vari formati;
 - 1.2.3. Eventuali ulteriori servizi, ivi compresi servizi forniti in collaborazione con terze parti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, servizi di Risk Management, servizi di anticipo fatture e servizi di recupero crediti), che possono essere soggetti a termini e condizioni aggiuntivi, da sottoscrivere separatamente. Se non altrimenti concordato per iscritto, in caso di contrasto tra i termini e condizioni di terze parti ed i presenti, questi ultimi prevarranno.
- 1.3. I Servizi sono destinati esclusivamente a imprese e professionisti, provvisti di partita IVA. Il Cliente, pertanto, dichiara di volere utilizzare i Servizi Creditsafe nell'ambito della propria attività imprenditoriale, artigianale, commerciale o professionale e che quindi non si applicano nei suoi confronti le disposizioni del D.lgs. 206/2005 a protezione dei consumatori.
- 1.4. Le presenti Condizioni Generali, unitamente alla Conferma d'Ordine ed eventualmente, ove presente, alla Proposta di contratto costituiscono l'intero Accordo – di seguito "l'Accordo" - tra il Cliente e Creditsafe in relazione al Servizio acquistato.
- 1.5. L'Accordo si intende perfezionato ed il Cliente dichiara di conoscere ed accettarne integralmente il contenuto, laddove ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
 - 1.5.1. Il Cliente abbia accettato telematicamente i presenti Termini e Condizioni in sede di accesso al sito in occasione dell'acquisto del Servizio e/o di un nuovo Prodotto e/o
 - 1.5.2. Il Cliente abbia sottoscritto la Proposta di contratto, ove presente e/o
 - 1.5.3. Il Cliente abbia sottoscritto la Conferma d'Ordine, documento che contiene il riepilogo di quanto acquistato.
- 1.6. Una volta perfezionato l'Accordo, Creditsafe invierà al Cliente tramite e-mail le credenziali di accesso al Sito – username e password ("Credenziali") – per la registrazione al Sito, condizione essenziale per la fruizione dei Servizi stessi.
- 1.7. Se non diversamente indicato di seguito, qualora le condizioni presenti nella Conferma d'ordine ed eventualmente, ove presente, nella Proposta di contratto, siano in contrasto con quanto disposto nei Termini e condizioni, questi ultimi prevarranno.

1.8. Il Cliente prende atto ed accetta che Creditsafe, a propria discrezione, può apportare modifiche, integrazioni e/o effettuare aggiornamenti ai presenti Termini e Condizioni, ai servizi offerti nonché alle caratteristiche e modalità di erogazione dei servizi di volta in volta reputate necessarie e/o opportune, ai fini del miglioramento dei servizi stessi e/o per cause indipendenti dalla propria volontà. Di tali modifiche Creditsafe darà comunicazione al Cliente con congruo preavviso, con le modalità considerate più idonee (es. mediante apposita comunicazione sul Sito e/o comunicazione via e-mail) alla luce dell'entità e complessità delle modifiche e/o aggiunte e/o aggiornamenti apportati, in ogni caso il Cliente prende atto e accetta che è suo onere consultare l'ultima versione disponibile dei Termini e Condizioni presenti nella Sua area riservata e/o sul sito.

2. Durata dell'Accordo

- 2.1. Fatte salve le ipotesi di cui al paragrafo 2.3 e quelle in cui sia diversamente stabilito nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto, ove presente, l'Accordo entrerà in vigore a partire dalla data riportata nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto ove presente ed avrà efficacia per un periodo di 12 mesi ("Periodo di Durata"),
- 2.2. Durante il periodo di validità del Contratto, il Cliente potrà essere contattato per la proposizione di nuovi prodotti e servizi. Il Cliente acconsente sin d'ora a ricevere tali comunicazioni.
- 2.3. Qualora il valore dell'Accordo principale sia pari o inferiore a 400,00 Euro, alla cessazione del Periodo di Durata, esso si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno alle medesime condizioni, salvo disdetta da entrambe le Parti da comunicarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza originaria o rinnovata.
- 2.4. Ai fini della determinazione del valore dell'Accordo principale concorre esclusivamente il pacchetto primario acquistato dal Cliente. Ulteriori servizi aggiuntivi di cui al paragrafo 3.9 acquistati nel corso dell'annualità non saranno invece computati ai fini della determinazione del valore dell'Accordo principale e saranno quindi esclusi dall'applicazione della disciplina del rinnovo automatico di cui al paragrafo 2.3.
- 2.5. In caso di rinnovo automatico del contratto di cui al punto 2.3, è facoltà di Creditsafe adeguare il prezzo annuo del servizio in base all'indice ISTAT, dandone comunicazione in forma scritta al Cliente con almeno 60 giorni di preavviso rispetto alla scadenza dell'annualità corrente. Il Cliente entro tale periodo potrà recedere dal contratto, dandone comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC. In mancanza di comunicazione entro tale termine, il contratto aggiornato nel prezzo si intenderà tacitamente rinnovato.
- 2.6. La disdetta di cui al paragrafo 2.3 ed il recesso di cui al paragrafo 2.5 non avranno effetto per le prestazioni dei servizi già eseguite o in corso di esecuzione, il Cliente pertanto potrà continuare a usare il servizio fino alla scadenza dell'annualità corrente. La disdetta/il recesso del servizio non darà diritto ad alcun rimborso né dispenserà dal pagamento di eventuali quote del canone non ancora pagate.
- 2.7. Allo scadere del Periodo di Durata di cui al 2.1, nonché al termine della annualità in cui è stata data disdetta/ recesso, i Servizi si intenderanno cessati. Creditsafe sarà liberata da qualsiasi obbligo in relazione alla prestazione dei Servizi non fruiti dal Cliente entro il Periodo di Durata, restando escluso qualsiasi diritto di credito del Cliente in merito alle prestazioni non fruiti. Inoltre, nessun abbonamento, diritto o credito potrà essere esteso o trasferito in occasione di un eventuale rinnovo, salvo accordo scritto con Creditsafe.

3. Corrispettivi

- 3.1. A fronte della conclusione dell'Accordo, il Cliente si impegna a corrispondere a Creditsafe, quale corrispettivo per i Servizi oggetto dell'Accordo stesso, gli importi indicati nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto ove presente ("Corrispettivo"), individuati secondo le condizioni in esse riportate.
- 3.2. L'importo del Corrispettivo è da intendersi al netto dell'IVA.
- 3.3. La fatturazione dei Servizi avverrà nei tempi e nei modi concordati tra Creditsafe ed il Cliente e riportati nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto, ove presente. Fatta salva l'ipotesi in cui le Parti abbiano concordato che il pagamento avvenga tramite addebito diretto, il Cliente si impegna a versare il Corrispettivo - o la rate del Corrispettivo- entro 21 (ventuno) giorni dalla data di emissione fattura, salvo diversamente indicato nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto, ove presente.
- 3.4. In caso di mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto a Creditsafe, il Cliente sarà tenuto a corrispondere, oltre che al Corrispettivo, anche gli interessi di mora al saggio vigente pubblicato dal Ministero dell'Economia ex art 5 del Dlgs 231/2002.
- 3.5. Qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 3.4, il Cliente si impegna sin da ora a rimborsare integralmente ogni costo, onere o spesa sostenuta da Creditsafe derivante da eventuali procedure stragiudiziali e/o giudiziali intraprese da quest'ultima per il recupero dei crediti insoluti, anche per il tramite di professionisti legali e/o di società incaricate della gestione e del recupero del credito.
- 3.6. Nel caso in cui Creditsafe sospenda cautelativamente l'accesso al Servizio al Cliente in base al disposto del paragrafo 8.2, Creditsafe non avrà alcun obbligo di:
 - 3.6.1 riattivazione del servizio e/o
 - 3.6.2 risarcimento del Cliente per l'eventuale periodo di sospensione intercorrente tra il momento dell'inadempimento ed il ricevimento del pagamento.
- 3.7. Fatta salva la generalità delle precedenti disposizioni, qualora il Cliente e Creditsafe concordino che il Cliente debba versare il Corrispettivo mediante addebito diretto, allora:
 - 3.7.1 il Cliente è tenuto a fornire le proprie coordinate bancarie e ad autorizzare qualsiasi pagamento con addebito diretto. Il Cliente e Creditsafe si impegnano ad effettuare ogni ragionevole sforzo al fine di completare il mandato di addebito diretto;
 - 3.7.2 Qualora il Cliente e Creditsafe non siano in grado di completare il mandato di pagamento con addebito diretto e in qualsiasi caso in cui il pagamento effettuato dal Cliente non vada a buon fine entro due giorni lavorativi dalla data di scadenza della Fattura ("la Data di Fattura"), il pagamento della somma indicata in fattura diventerà immediatamente esigibile. Nel caso in cui il Cliente non corrisponda l'importo dovuto, troveranno applicazione le clausole 3.4 e 3.5 del presente Accordo. Il Cliente, inoltre, prende atto e accetta che potrà essere tenuto a rimborsare a Creditsafe eventuali spese bancarie da essa sostenute a seguito del fallimento di un tentativo di addebito diretto.
- 3.8. Il Cliente prende atto e accetta che:
 - 3.8.1 Creditsafe può raccogliere ed utilizzare nell'ambito dei propri Servizi le informazioni di pagamento relative al Cliente stesso ed alle modalità con cui egli procede al pagamento delle fatture emesse da Creditsafe;
 - 3.8.2 l'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture emesse da Creditsafe da parte del Cliente potrà avere un impatto negativo sullo score creditizio del Cliente stesso.
- 3.9. Servizi aggiuntivi: il Cliente può richiedere e Creditsafe può, a sua assoluta discrezione, accettare di fornire, previo versamento di un Corrispettivo aggiuntivo (i) ulteriori servizi Creditsafe; e/o (ii) report oltre i limiti di utilizzo stabiliti nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto ove presente. Creditsafe potrà procedere alla fatturazione dei Corrispettivi concordati per i Servizi Aggiuntivi in qualsiasi momento dopo l'inoltro dell'ordine del Cliente e le relative fatture saranno esigibili (senza possibilità di effettuare compensazioni) entro 21 giorni dalla data di fatturazione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

4. Diritti di proprietà intellettuale di Creditsafe

- 4.1. Con la conclusione del presente Accordo, il Cliente acquista il diritto di accedere e di usufruire dei Servizi resi disponibili da Creditsafe, nei limiti ed esclusivamente per gli scopi descritti nel presente Accordo, nonché solo e limitatamente per il Periodo di Durata dell'Accordo stesso. Fatto salvo quanto di seguito previsto, resta in ogni caso inteso che, con la conclusione del presente Accordo, il Cliente non acquista la proprietà dei dati e delle informazioni risultanti dai Servizi. Il Cliente, infatti, ha esclusivamente il diritto di utilizzare tali dati e informazioni per gli scopi e nei limiti di cui al presente Accordo.
- 4.2. Il Servizio è protetto da diritti di proprietà intellettuale. Salvo quanto espressamente previsto nel presente Accordo, l'accesso ai Servizi non attribuisce al Cliente alcun diritto relativo al database e/o ai dati. I diritti di autore, i diritti relativi a marchi o altri diritti di proprietà intellettuale insistono esclusivamente su Creditsafe o su eventuali fornitori terzi con cui Creditsafe di volta in volta può collaborare.
- 4.3. Il Cliente si impegna a non utilizzare i Servizi in modo tale che possa deriverne alcuna violazione dei diritti di autore e/o di altri diritti di proprietà intellettuale di cui Creditsafe o terzi siano titolari e pertanto non potrà, né potrà consentire a terzi di adattare, alterare, modificare, decodificare, decompilare o altrimenti interferire con qualsiasi elemento o componente dei Servizi, senza preventiva autorizzazione scritta di Creditsafe, fatti salvi i limiti di legge. Creditsafe si riserva in ogni caso il diritto di adottare ogni misura o accorgimento volto a rendere maggiormente riconoscibile e non confondibile il proprio Servizio e a tutelare i propri diritti.

5. Protezione dei dati

5.1 Per gli scopi del presente Contratto:

- (a) **"Legislazione in materia di protezione dei dati"** indica, complessivamente, tutta la legislazione in materia di protezione dei dati personali e le disposizioni normative in materia di volta in volta applicabili, ivi compresi il D.Lgs. 196/2003 ove ancora vigente, il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 ("GDPR"), il D.Lgs. 101/2018 nonché qualsiasi normativa in materia successiva, congiuntamente a linee guida, codici di condotta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi altra autorità di controllo che possa essere responsabile di volta in volta dell'applicazione della Legislazione sulla protezione dei dati;
 - (b) I termini **"titolare del trattamento"**, **"dati personali"** e **"trattamento"** hanno il significato ad essi attribuito dalla legislazione in materia di protezione dei dati;
 - (c) Il termine **"SCC"** indica le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea per il trasferimento di dati tra Paesi UE ed extra UE, come indicato nell'Allegato alla Decisione 2021/914 della Commissione Europea o le clausole alternative che possono essere approvate dalla Commissione Europea di volta in volta ("EU SCC").
- 5.2 Il presente paragrafo 5 definisce il quadro di riferimento per la condivisione dei dati personali tra le parti in qualità di titolari del trattamento indipendenti.
- 5.3 Il Cliente prende atto e accetta di essere tenuto a stabilire le proprie basi giuridiche per il trattamento dei dati personali ottenuti utilizzando i Servizi e si impegna a mantenere la conformità alla legislazione sulla protezione dei dati in ogni fase del trattamento. Il Cliente dovrà garantire che tutti i diritti degli interessati siano rispettati in ogni momento del trattamento.
- 5.4 Il Cliente prende atto del fatto che l'accesso ai dati personali effettuato utilizzando i Servizi è consentito esclusivamente in presenza di una base giuridica per agire in tal senso e garantisce che tratterà i dati personali solo in presenza di tale base giuridica. Il Cliente prende inoltre atto di avere il dovere di documentare e dimostrare l'esistenza di tali basi giuridiche.
- 5.5 Il Cliente accetta di accedere ed utilizzare i Servizi esclusivamente per la verifica del credito, verifiche sui clienti e sui debitori, compliance, verifica e miglioramento dei dati e altri scopi legittimi commerciali di due diligence.
- 5.6 Le parti dichiarano di possedere un'adeguata base giuridica che le legittima a condividere reciprocamente i dati personali relativi ai propri dipendenti, funzionali all'esecuzione del contratto, di avere predisposto idonee informative nonché di disporre di tutti i consensi relativi a questo trattamento di dati.
- 5.7 Creditsafe non potrà essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente in relazione a eventuali violazioni della Legislazione in materia di protezione dei dati o sanzioni amministrative o penali e costi derivanti da simili violazioni causate dal Cliente o da terzi ad esso correlati.
- 5.8 Qualora il Cliente utilizzi il servizio di monitoraggio, Creditsafe lo informerà via e-mail in caso di cambiamenti rilevanti dei dati monitorati. Il Cliente dovrà interrompere l'utilizzo del servizio di monitoraggio qualora la base giuridica che giustifica tale trattamento cessi di esistere. Qualora il Cliente acquisti il servizio di monitoraggio Compliance, egli sarà tenuto a sottoscrivere ulteriori Termini e condizioni per la protezione dei dati, applicabili solo a tale servizio.
- 5.9 Con specifico riferimento ai servizi denominati "Prospetti" e/o "Data Cleaning", il Cliente prende atto e accetta che per potere utilizzare i dati in essi presenti al fine di effettuare l'invio di messaggi in modalità automatizzata, è necessario disporre del consenso da parte dei destinatari a ricevere i messaggi stessi, salvo i casi espressamente previsti dalla legge in cui il consenso non sia necessario. La raccolta del consenso riguarda sia i destinatari dei messaggi a mezzo posta elettronica, sia i destinatari dei messaggi SMS. Il consenso dovrà presentare necessariamente i requisiti previsti dalla vigente normativa ed essere quindi preventivo, espresso, libero, informato e riferito a trattamenti specifici. Quanto detto costituisce un'obbligazione essenziale a carico del Cliente. In caso di mancato rispetto, anche per una sola volta, di questa obbligazione, Creditsafe non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile ed il Cliente sarà tenuto a tenere indenne e manlevare Creditsafe stessa da ogni possibile conseguenza.
- 5.10 Fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 6, qualora il Cliente, a seguito di accordo scritto con Creditsafe, abbia ricevuto autorizzazione a trasferire i dati personali forniti da Creditsafe nell'ambito del Servizio ad una filiale o ad qualsiasi società del Gruppo ad esso affiliata avente sede al di fuori dell'Italia e/o dello Spazio Economico Europeo ("SEE") e/o in un Paese per il quale non sia intervenuta una decisione di adeguatezza, il Cliente si impegna ad adempiere agli ulteriori obblighi previsti dal GDPR, quali, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione delle Clausole Contrattuali Standard (SCC) e ad aderire alle prescrizioni in esse contenute. In tali fattispecie, il Cliente si impegna a non effettuare alcun trasferimento di dati senza avere prima correttamente adempiuto agli obblighi sopra citati, che verranno puntualmente illustrati di volta in volta da Creditsafe. Inoltre, il Cliente garantisce che farà in modo che le Società a cui eventualmente trasferisce i dati rispettino i termini e le condizioni di cui al presente Accordo.
- 5.11 In caso di contrasto tra una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo e le SCC, prevorranno le disposizioni contenute nelle SCC.
- 5.12 Le parti concordano che, in caso di variazioni e/o aggiornamenti della legislazione in materia di dati personali, Creditsafe si riserva il diritto di adattare, aggiornare o sostituire i termini del presente Paragrafo, nonché delle SCC, come riterrà ragionevolmente necessario alla luce di tali cambiamenti.

6. Obblighi di Condotta in capo al Cliente

6.1 Il Cliente è tenuto e si impegna a:

- 6.1.1 verificare l'idoneità di ciascun Servizio alla luce delle proprie esigenze e a dotarsi di dispositivi e programmi informatici e di connessione Internet idonei a fruire dei Servizi;
 - 6.1.2 fornire a Creditsafe tutte le informazioni o l'assistenza che le parti hanno concordato che il Cliente debba fornire per consentire a Creditsafe di adempiere ai propri obblighi in base al presente Contratto. In particolare, il Cliente si impegna a fornire a Creditsafe tutti i dati necessari all'assolvimento dell'obbligo di identificazione del Cliente (nome, cognome, estremi del documento di identità munito di fotografia in corso di validità), in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 135 T.U.L.P.S. e 260 RD 635/19490, garantendo altresì di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza della persona giuridica per conto della quale stipula l'Accordo, pena la facoltà per Creditsafe di risolvere, a sua esclusiva discrezione l'Accordo stesso;
 - 6.1.3 a non compiere atti, a non adottare comportamenti e/o tenere condotte che possano in qualsiasi modo, sia direttamente che indirettamente, arrecare un pregiudizio all'immagine e alla reputazione di Creditsafe;
- 6.1.4 a utilizzare il Servizio nel rispetto di leggi, regolamenti e/o discipline, nazionali e internazionali applicabili al Servizio, ivi inclusa, la vigente normativa sulla protezione dei dati personali, nei limiti in cui applicabile, e nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo;
- 6.1.5 non tentare di copiare, modificare, duplicare, creare opere derivate, ripubblicare, trasmettere o distribuire tutti o parte dei Servizi in qualsiasi forma o supporto o con qualsiasi mezzo. L'utente non tenterà di decompilare, disassemblare, decodificare o ridurre in altro modo tutti o parte dei Servizi. È fatto espresso divieto al Cliente di accedere ai Servizi per creare un prodotto o un servizio in concorrenza con i Servizi stessi e di utilizzare i Servizi per fornire servizi a terzi. È espressamente vietato l'uso di qualsiasi sistema o software automatizzato per estrarre dati dal Sito, dall'Applicazione o dai Servizi ("web scraping").
- 6.2 Creditsafe concede al Cliente una licenza non esclusiva, non trasferibile, valida per il solo territorio italiano e per il Periodo di Durata. Il Cliente si impegna a utilizzare i Servizi e/o il loro risultato esclusivamente per proprio uso interno, in Italia, e a non rivendere, concedere in uso e/o comunque rendere disponibili a (o usare a vantaggio di) terzi i Servizi, o parte di essi, e/o il risultato ottenuto dai Servizi e/o a divulgare le informazioni risultanti dai Servizi, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
- 6.3 È fatto espresso divieto al Cliente di vendere, trasferire, concedere in sublicenza, distribuire, sfruttare commercialmente o altrimenti rendere disponibile, o utilizzare a beneficio di terzi, qualsiasi elemento di cui si compone il Servizio. Il Cliente non può includere il Servizio in nessun prodotto o servizio da esso commercializzato. Il Cliente si impegna a non tentare di ottenere un accesso non autorizzato al Servizio o di modificare lo stesso per tutta la durata del contratto.
- 6.4 Il Cliente si limiterà a fare le copie del Servizio o dei dati in esso contenuti ragionevolmente necessarie per l'utilizzo del Servizio in conformità con il presente Contratto.
- 6.5 Il Cliente dovrà utilizzare la massima diligenza al fine di mantenere segrete e riservate le proprie credenziali, iniziali o successivamente rilasciate, nonché i dettagli del proprio account e si impegna a non consentire a terzi di accedere senza preventiva autorizzazione scritta da Creditsafe al Servizio. Il Cliente resterà pertanto interamente responsabile in caso di accessi non autorizzati o indebiti da parte di soggetti terzi, impegnandosi a manlevare e tenere indenne Creditsafe per danni che possano eventualmente derivare a terzi a causa di un utilizzo non autorizzato dei Servizi. In caso di sospetta violazione delle proprie Credenziali, il Cliente è tenuto a informare prontamente per iscritto Creditsafe che provvederà alla disattivazione delle relative Credenziali e alla riassegnazione di nuove Credenziali al Cliente.
- 6.6 Salvo quanto diversamente specificato in ciascuna Conferma d'Ordine, l'uso del Servizio ai sensi del presente Accordo è limitato, per ciascuna licenza, a un solo utente registrato. Resta infatti inteso che l'utilizzo del Servizio da parte di più utenti contemporaneamente richiede l'ottenimento di un numero di licenze pari al numero di utenti ai quali si intende rilasciare accesso contemporaneo.
- 6.7 Il Cliente prende atto e accetta che alcune Informazioni possono essere soggette a restrizioni e limitazioni da parte di terzi anche in base al Paese di origine dei dati, alle leggi/regolamenti applicabili o ad altri accordi che intercorrono tra Creditsafe e fornitori terzi (d'ora innanzi "Restrizioni di terzi") e che, conseguentemente, la fornitura di tali Informazioni e l'uso da parte dello stesso saranno soggetti a tali Restrizioni.

- 6.8 Il Cliente prende atto e accetta che le Informazioni che contengono i dati di società che non hanno sede in Italia saranno forniti in base alla loro effettiva disponibilità. In particolare, tali informazioni potrebbero non sempre essere disponibili e i Paesi per cui tali informazioni sono disponibili potranno variare nel corso del periodo contrattuale.
- 6.9 Laddove, con riferimento ad un Paese, non siano immediatamente disponibili informazioni online, il Cliente potrà ordinare un report offline per un'azienda di tale Paese ("Report offline").
- 6.10 Il Cliente prende atto e accetta che un Report offline è soggetto a disponibilità e potrà avere un tempo di consegna fino a dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla data di richiesta dello stesso
- 7. Garanzie e limitazioni di responsabilità**
- 7.1 Creditsafe dichiara e garantisce di essere in possesso -e si impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo- le autorizzazioni e gli accordi necessari per la prestazione dei Servizi e si impegna a comunicare al Cliente qualsiasi variazione che dovesse eventualmente intervenire in relazione alle proprie autorizzazioni e che imponga la cessazione dei Servizi.
- 7.2 Creditsafe si impegna a prestare i Servizi con diligenza garantendo l'accuratezza e la qualità dei Servizi forniti, utilizzando personale qualificato e nel rispetto tutte le leggi e regolamenti vigenti, fermo restando quanto di seguito previsto.
- 7.3 Il Cliente prende atto ed accetta che i Servizi si basano su dati e informazioni provenienti da fonti pubbliche e/o pubblicamente o generalmente accessibili da chiunque, nonché su informazioni provenienti dagli interessati e/o da fornitori terzi muniti delle necessarie autorizzazioni di legge e accetta che sia esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Creditsafe per eventuali incompletezze e/o erroneità e/o vizi non imputabili a Creditsafe.
- 7.4 Il Cliente è a conoscenza che le informazioni commerciali, soggette a disciplina normativa di rango primario e secondario, possono essere soggette a modificazioni e rimodulazioni e rinuncia sin d'ora qualsivoglia eccezione in caso di variazione degli aspetti su indicati. Creditsafe, invece, è autorizzata ad apportare tutte le modifiche di natura tecnica e/o di contenuto e/o di tipologia riguardo alle informazioni commerciali incluse nei Servizi che si rendessero necessarie in considerazione di ragioni tecniche, organizzative o di conformità alla normativa. Il Cliente rinuncia espressamente sin d'ora a sollevare e/o proporre qualsivoglia contestazione, azione o eccezione in tal senso.
- 7.5 Il Cliente prende altresì atto e accetta che le informazioni commerciali oggetto dei Servizi, ivi comprese quelle di tipo valutativo, non potranno essere usate come unica o prevalente base per le proprie decisioni aziendali, commerciali, finanziarie, economiche e/o creditizie, che rimangono di sua esclusiva competenza e responsabilità.
- 7.6 Il Cliente inoltre prende atto e accetta che le informazioni commerciali sono frutto di aggiornamenti periodici, che possono richiedere necessari tempi tecnici di aggiornamento. In casi eccezionali, dovuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a ritardi da parte della fonte, al suo aggiornamento e/o a problematiche tecniche, il servizio potrebbe essere temporaneamente non disponibile ovvero l'aggiornamento potrebbe non essere tempestivo. In questi casi Creditsafe si impegna a fare quanto possibile per ripristinare le funzionalità del servizio e/o per aggiornare i dati nel minor tempo possibile e garantire l'accuratezza e la qualità di tali Informazioni, fermo restando quanto previsto nei paragrafi 7.8 e 7.9.
- 7.7 Il Cliente comprende e accetta che le informazioni commerciali potrebbero essere soggette a limitazioni, ritardi o altri problemi legati all'utilizzo di strutture di comunicazione. Creditsafe, pertanto, fatti salvi gli inderogabili limiti di legge, non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali indisponibilità dei servizi, ritardi, mancate consegne o altra perdita o danni derivanti dal trasferimento di dati effettuato attraverso reti e strutture di comunicazione, ivi compreso internet.
- 7.8 Fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 7.10 e gli inderogabili limiti di legge, Creditsafe non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali indisponibilità dei servizi nonché di qualunque conseguenza negativa patita dal Cliente nelle fattispecie di cui ai paragrafi 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7. Il Cliente prende atto e accetta che non potrà contestare a Creditsafe decisioni commerciali da lui assunte sulla base delle informazioni Creditsafe, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aver accordato o meno differimenti di pagamento ai propri clienti, avere avviato o interrotto relazioni con i propri Partner commerciali. Inoltre, nei limiti indicati al presente Articolo 7, Creditsafe non sarà responsabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di (i) perdite economiche, anche indirette subite dal Cliente o da soggetti terzi suoi aventi causa, ivi incluse, perdita di affari o di avviamento, nonché (ii) perdite su risparmi previsti, quali aumento di crediti inesigibili e mancata riduzione di crediti inesigibili.
- 7.9 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, in caso di controversie sollevate dal Cliente in relazione all'Accordo, la responsabilità di Creditsafe e, quindi, il relativo risarcimento ove dovuto, sarà in ogni caso limitato ad una somma che non potrà in alcun modo eccedere l'importo di ciascuna annualità contrattuale che ha dato origine a detta responsabilità – o nel minor periodo qualora l'Accordo abbia avuto una durata inferiore-, nella misura in cui tale importo sia stato effettivamente corrisposto.
- 8. Risoluzione**
- 8.1 Fatti salvi gli ulteriori rimedi di legge, Creditsafe avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta mediante raccomandata A/R o Posta elettronica certificata al Cliente allorché:
- 8.1.1 il Cliente non corrisponda un importo dovuto in base al presente Contratto alla data di scadenza del pagamento e rimanga inadempiente per i successivi 14 giorni;
- 8.1.2 il Cliente violi gli obblighi previsti dal presente Contratto e, in particolare, il disposto degli articoli 4.3, 5.9, 6.1, 6.2, 6.3, 6.5, 6.6, 9;
- 8.1.3 il Cliente non sia in grado di pagare i propri debiti o diventi insolvente, o sia soggetto ad una procedura concorsuale ovvero a qualsiasi altra situazione di crisi di impresa;
- 8.1.4 si verifichi un cambio di controllo dell'assetto societario del Cliente (art. 2359 e ss c.c.).
- 8.2 Fermo restando il suo diritto di risolvere il Contratto, qualora Creditsafe ritenga ragionevolmente che il Cliente abbia violato una qualsiasi disposizione del presente Contratto, Creditsafe potrà, con effetto immediato e senza preavviso, sospendere cautelativamente l'accesso al Servizio e troverà applicazione il paragrafo 3.6.
- 8.3 Alla risoluzione del presente Contratto:
- 8.3.1 tutti i diritti e le licenze concessi in base al presente Contratto, compreso il diritto di accesso e di utilizzo del Servizio, cesseranno immediatamente;
- 8.3.2 il Cliente è tenuto a provvedere all'immediata cancellazione di qualsiasi parte del Servizio, compresi i dati o i report in suo possesso, in qualsiasi formato essi si trovino.
- Le clausole 3, 4, 5, 6, 7 e 12 continueranno ad avere pieno vigore ed efficacia. È fatto sempre espressamente salvo il diritto di Creditsafe di richiedere il risarcimento dei danni in relazione a qualsiasi violazione del presente accordo.
- 9. Indennità e manleva**
- 9.1 Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare Creditsafe, le società controllanti, controllate, affiliate, funzionari e dipendenti di Creditsafe da qualsiasi perdita, costo, danno, ivi inclusi i costi derivanti, connessi e/o conseguenti ad azioni legali, sostenute da Creditsafe o dalle sue controllanti, controllate, affiliate, funzionari o dipendenti derivanti e/o in relazione:
- 9.1.1 a una violazione da parte del Cliente dei termini del presente Accordo;
- 9.1.2 ad una violazione da parte del Cliente di qualsiasi legge e regolamento applicabile;
- 9.1.3 a richieste e/o pretese avanzate da terzi, nei confronti di Creditsafe o dalle sue controllanti, controllate, affiliate, da funzionari o dipendenti derivanti dalle violazioni di cui ai punti precedenti
- 10. Cessione**
- 10.1 Il Cliente non potrà cedere o trasferire alcun diritto o obbligo derivante dal presente Accordo senza previo consenso scritto di Creditsafe. È fatta salva la facoltà in ogni momento per Creditsafe di cedere, in tutto o in parte, i diritti e le obbligazioni derivanti dal presente Accordo.
- 11. Forza Maggiore**
- 11.1 Resta inteso fra le parti che Creditsafe non sarà ritenuta responsabile per il mancato adempimento di qualsiasi obbligo previsto dal presente Accordo, ove ciò sia causato dal verificarsi di eventi imprevisibili o circostanze di qualsiasi tipo, indipendenti e ragionevolmente considerabili al di fuori della propria sfera di controllo, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzione delle comunicazioni, blackout, incendi, inondazioni, guerre, calamità o altri casi di forza maggiore.
- 12. Clausole di riservatezza**
- 12.1 Nella presente clausola 12, per "informazioni riservate" si intendono le informazioni, in qualsiasi forma, di natura confidenziale divulgate da una parte all'altra, che siano classificate o identificate come riservate al momento della loro divulgazione, nonché quelle che sarebbero considerate riservate da una persona d'affari

- ragionevole, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni riguardanti l'attività, i clienti, i dipendenti, i fornitori, il software, i prodotti, il know-how, i processi e le intenzioni commerciali della parte divulgante;
- 12.2 Ciascuna parte si impegna a non divulgare o rendere note a terzi in nessun momento, in nessun modo le Informazioni Riservate, salvo quanto consentito dalla clausola 12.3.
- 12.3 Ciascuna parte può divulgare le informazioni riservate dell'altra parte:
- 12.3.1 ai propri dipendenti, agenti, rappresentanti o consulenti che abbiano bisogno di conoscere tali informazioni per adempiere ai propri obblighi in base al presente Accordo. Resta in ogni caso inteso che ciascuna parte dovrà garantire che i propri dipendenti, agenti, rappresentanti o consulenti a cui divulga le informazioni riservate dell'altra parte osservino quanto disposto dal presente paragrafo 12;
- 12.3.2 ove ciò sia previsto da disposizioni di legge, regolamenti, o in ottemperanza a ordini emanati da autorità giudiziaria o governativa.
- 12.4 È espressamente vietato a ciascuna parte l'utilizzo di informazioni riservate dell'altra parte per qualunque scopo diverso ed ulteriore rispetto a quello necessario per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Accordo.
- 13. Varie**
- 13.1 Qualora una o più delle disposizioni dell'Accordo siano invalide, nulle o inefficaci, tale nullità, invalidità o inefficacia non si estende alle altre disposizioni dell'Accordo che rimarranno pienamente valide ed efficaci fra le Parti.
- 13.2 I termini del presente Contratto, la fornitura del Servizio e il rapporto tra il Cliente e Creditsafe saranno disciplinati dalle leggi italiane. Il Cliente accetta irrevocabilmente di sottoporsi alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani.
- 13.3 Il Cliente accetta irrevocabilmente che qualunque controversia tra Creditsafe e il Cliente in relazione all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione del presente Accordo sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
- 13.4 L'Accordo può essere modificato solo in forma scritta ed è valido solo se accettato da persone munite dei necessari poteri di rappresentanza.
- 13.5 Il mancato esercizio o applicazione da parte di Creditsafe di un diritto o di una disposizione del presente Contratto non costituisce una rinuncia a tale diritto.

Termini e condizioni Connect

I presenti Termini e condizioni ("Termini e condizioni") si dividono in tre (3) parti:

Parte A: Termini e condizioni generali – i quali trovano applicazione in tutte le fattispecie;

Parte B: Termini e condizioni per l'Utente finale – i quali trovano applicazione in tutte le fattispecie, tranne nelle ipotesi in cui applica la Parte C;

Parte C: Termini e condizioni per i Rivenditori – i quali trovano applicazione esclusivamente laddove il Cliente sia un Rivenditore (così come definito nel paragrafo 1 della Parte C dei presenti Termini e Condizioni).

Parte A: Termini e condizioni generali

1. Accordo

- 1.1 I presenti Termini e condizioni regolano i rapporti che intercorrono tra il Cliente, così come identificato nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto, ove presente, o chi utilizza le API ("**Cliente**") e Creditsafe Italia S.r.l., società con sede in Milano, via Pantano 2, CAP 20122, P. IVA 07589380968 ("**Creditsafe**"), munita di licenza per la fornitura di informazioni commerciali, rilasciata dalla Prefettura ex art. 134 T.U.L.P.S. e facente parte dell'Associazione Nazionale tra le Imprese di Informazioni Commerciali e di Gestione del Credito ("ANCIC"). I presenti Termini e condizioni disciplinano l'accesso e l'uso delle informazioni commerciali (le "Informazioni") attraverso l'utilizzo di Creditsafe Connect (di seguito definito "API"), come specificato nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto, ove presente.
- 1.2 I presenti Termini e condizioni, nonché le proposte, i preventivi, la Conferma d'Ordine e/o la Proposta di contratto, ove presente, unitamente all'elenco dei Paesi contenuto nell'Allegato 1 del presente documento ("Elenco Paesi"), costituiscono l'"Accordo" diretto a disciplinare i rapporti tra il Cliente e Creditsafe in relazione alle API e alle Informazioni ricevute attraverso di esse (collettivamente denominati "Servizi").
- 1.3 Firmando o confermando la Conferma d'Ordine e/o la Proposta di contratto, ove presente, nonché accedendo o utilizzando i Servizi, il Cliente accetta il contenuto del presente Accordo. Se non altrimenti specificato nei presenti Termini e condizioni, qualora le condizioni presenti nella Conferma d'ordine e, ove presente, nella Proposta di contratto, siano in contrasto con quanto disposto nei presenti Termini e condizioni, questi ultimi prevarranno.
- 1.4 I Servizi si compongono dei prodotti indicati con maggior grado di dettaglio nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto ove presente e comprendono informazioni commerciali dirette a fornire dati e valutazioni sull'affidabilità creditizia di imprese iscritte nei pubblici registri (ad es. registro delle Imprese) o presenti in banche dati estere.
- 1.5 Laddove nella Conferma d'Ordine, o comunque con atto scritto, sia espressamente previsto che il Cliente sia autorizzato a rivendere le Informazioni, egli sarà qualificato come "Rivenditore" e si applicheranno le condizioni stabilite nella presente Parte A (Termini e condizioni generali), Parte B (Termini per l'Utente finale) e Parte C (Termini per il Rivenditore). In tutti gli altri casi, quando cioè non sia espressamente previsto che il Cliente sia autorizzato a rivendere le Informazioni, questi sarà qualificato come "Utente finale" e troveranno pertanto applicazione le condizioni stabilite nella Parte A (Termini e Condizioni generali) e nella Parte B (Termini per l'Utente finale) del presente documento e non quelli di cui alla Parte C (Termini per il Rivenditore).
- 1.6 Il Cliente prende atto e accetta che parte delle informazioni possono essere fornite da terze parti e pertanto possono essere soggette a termini e condizioni ulteriori ("**Termini e condizioni ulteriori**"), da sottoscrivere separatamente. Se non altrimenti concordato per iscritto, in caso di contrasto tra i termini e condizioni di terze parti e i presenti, questi ultimi prevarranno.
- 1.7 Il Cliente prende atto ed accetta che Creditsafe, a propria discrezione, può apportare modifiche, integrazioni e/o effettuare aggiornamenti ai presenti Termini e Condizioni e/o ai servizi offerti nonché alle caratteristiche e modalità di erogazione dei servizi di volta in volta reputate necessarie e/o opportune, ai fini del miglioramento dei servizi stessi e/o per cause indipendenti dalla propria volontà. Di tali modifiche Creditsafe darà comunicazione al Cliente con congruo preavviso, con le modalità considerate più idonee (es. mediante apposita comunicazione sul Sito e/o comunicazione via e-mail) alla luce dell'entità e complessità delle modifiche e/o aggiunte e/o aggiornamenti apportati, in ogni caso il Cliente prende atto e accetta che il suo onere consultare l'ultima versione disponibile dei Termini e Condizioni presenti nella Sua area riservata e/o sul sito.

2. Servizi

- 2.1 L'Accordo ha decorrenza dalla data inserita nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto, ove presente (o, in assenza di tale data, dal primo accesso alle API che il Cliente effettua) e avrà efficacia per un periodo di 12 mesi al termine del quale terminerà automaticamente se non altrimenti previsto nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto, ove presente.
- 2.2 Il numero di chiamate API a disposizione del Cliente è quello riportato nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto, ove presente. Laddove in tale documento venga riportata la dicitura "*Flat/illimitato*", il numero di chiamate API disponibili è da intendersi pari a 50.000 unità, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
- 2.3 Il Cliente potrebbe essere contattato durante il periodo di vigenza dell'Accordo per la proposizione di nuovi sviluppi e prodotti e acconsente sin d'ora a ricevere tali comunicazioni.
- 2.4 Creditsafe si impegna a rendere disponibili le API in ogni momento; tuttavia, il Cliente comprende e accetta che Creditsafe potrebbe dover effettuare di volta in volta manutenzioni programmate o di emergenza che potrebbero incidere sulla disponibilità delle API o delle informazioni. Creditsafe si impegna, per quanto possibile, ad effettuare la manutenzione programmata fuori dal normale orario di lavoro (intendendosi con tale espressione l'orario compreso tra le 8.30 e le 17.30 di qualsiasi giorno diverso da sabato, domenica o giorno festivo), mantenendo tuttavia il diritto ad effettuare manutenzioni di emergenza in ogni momento. In ogni caso Creditsafe farà quanto possibile per informare con ragionevole preavviso il Cliente di tale manutenzione.

3. Corrispettivi

- 3.1 A fronte della conclusione dell'Accordo, il Cliente si impegna a corrispondere a Creditsafe, quale corrispettivo per i Servizi oggetto dell'Accordo stesso, gli importi indicati nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto, ove presente ("**Corrispettivo**"), individuati secondo condizioni in esse riportate.
- 3.2 L'importo del Corrispettivo è da intendersi al netto dell'IVA.

- 3.3. La fatturazione dei Servizi avverrà nei tempi e nei modi concordati tra Creditsafe ed il Cliente e riportati nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto, ove presente.
- 3.4. Fatta salva l'ipotesi in cui le Parti abbiano concordato che il pagamento avvenga tramite addebito diretto, il Cliente si impegna a versare il Corrispettivo -o la rate del Corrispettivo- entro 21 (ventuno) giorni dalla data di emissione fattura, salvo diversamente indicato nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto, ove presente.
- 3.5. In caso di mancato o ritardato pagamento di quanto dovuto a Creditsafe, il Cliente sarà tenuto a corrispondere, oltre che al Corrispettivo, anche gli interessi di mora al saggio vigente pubblicato dal Ministero dell'Economia ex art 5 del Dlgs 231/2002.
- 3.6. Qualora ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 3.5, il Cliente si impegna sin da ora a rimborsare integralmente ogni costo, onere o spesa sostenuta da Creditsafe derivante da eventuali procedure stragiudiziali e/o giudiziali intraprese da quest'ultima per il recupero dei crediti insoluti, anche per il tramite di professionisti legali e/o di società incaricate della gestione e del recupero del credito.
- 3.7. Nel caso in cui Creditsafe sospenda cautelativamente l'accesso al Servizio al Cliente in base al disposto del paragrafo 7.2, Creditsafe non avrà alcun obbligo di:
- 3.7.1 riattivazione del servizio e/o
- 3.7.2 risarcimento al Cliente per l'eventuale periodo di sospensione intercorrente tra il momento dell'inadempimento ed il ricevimento del pagamento.
- 3.8. Fatta salva la generalità delle precedenti disposizioni, qualora il Cliente e Creditsafe concordino che il Cliente debba versare il Corrispettivo mediante addebito diretto, allora:
- 3.8.1 il Cliente è tenuto a fornire le proprie coordinate bancarie e ad autorizzare qualsiasi pagamento con addebito diretto. Il Cliente e Creditsafe si impegnano ad effettuare ogni ragionevole sforzo al fine di completare il mandato di addebito diretto;
- 3.8.2 Qualora il Cliente e Creditsafe non siano in grado di completare il mandato di pagamento con addebito diretto e in qualsiasi caso in cui il pagamento effettuato dal Cliente non vada a buon fine entro due giorni lavorativi dalla data di scadenza della Fattura ("la Data di Fattura"), il pagamento della somma indicata in fattura diventerà immediatamente esigibile. Nel caso in cui il Cliente non corrisponda l'importo dovuto, troveranno applicazione le clausole 3.5 e 3.6 del presente Accordo. Il Cliente, inoltre, prende atto e accetta che potrà essere tenuto a rimborsare a Creditsafe eventuali spese bancarie da essa sostenute a seguito del fallimento di un tentativo di addebito diretto.
- 3.9. Il Cliente prende atto e accetta che:
- 3.9.1 Creditsafe può raccogliere ed utilizzare nell'ambito dei propri Servizi le informazioni di pagamento relative al Cliente stesso ed alle modalità con cui egli procede al pagamento delle fatture emesse da Creditsafe;
- 3.9.2 l'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture emesse da Creditsafe da parte del Cliente potrà avere un impatto negativo sullo score creditizio del Cliente stesso.
- 3.10. Servizi aggiuntivi: il Cliente può richiedere e Creditsafe può, a sua assoluta discrezione, accettare di fornire, previo versamento di un Corrispettivo aggiuntivo (i) ulteriori servizi Creditsafe; e/o (ii) report oltre i limiti di utilizzo stabiliti nella Conferma d'Ordine e/o nella Proposta di contratto ove presente. Creditsafe potrà procedere alla fatturazione dei Corrispettivi concordati per i Servizi Aggiuntivi in qualsiasi momento dopo l'inoltro dell'ordine del Cliente e le relative fatture saranno esigibili (senza possibilità di effettuare compensazioni) entro 21 giorni dalla data di fatturazione, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
- 4. Diritti di proprietà di Creditsafe**
- 4.1. Con la conclusione del presente Accordo, il Cliente acquista il diritto di accedere ai ed usufruire dei Servizi resi disponibili da Creditsafe, nei limiti ed esclusivamente per gli scopi descritti nel presente Accordo, nonché solo e limitatamente per il Periodo di Durata dell'Accordo stesso. Fatto salvo quanto di seguito previsto, resta in ogni caso inteso che con la conclusione del presente Accordo il Cliente non acquista la proprietà dei dati e delle informazioni risultanti dai Servizi. Il Cliente, infatti, ha esclusivamente il diritto di utilizzare tali dati e informazioni per gli scopi e nei limiti di cui al presente Accordo.
- 4.2. Il Servizio è protetto da diritti di proprietà intellettuale. Salvo quanto espressamente previsto nel presente Accordo, l'accesso ai Servizi non attribuisce al Cliente alcun diritto relativo al database, e/o ai dati. I diritti di autore, i diritti relativi a marchi o altri diritti di proprietà intellettuale insistono esclusivamente su Creditsafe o su eventuali fornitori terzi con cui Creditsafe di volta in volta può collaborare.
- 4.3. Le API e le Informazioni ottenute attraverso le stesse sono protette da diritto d'autore e da tutti i diritti di proprietà intellettuale. Fatto salvo quanto previsto al paragrafo 2.1.4 della Parte C (Termini per il Rivenditore), il Cliente non ha diritto e non consentirà a terzi di adattare, alterare, modificare, decodificare, decompilare o altrimenti interferire con le API o con le Informazioni ottenute attraverso le stesse salvo autorizzazione scritta da parte di Creditsafe. Creditsafe si riserva in ogni caso il diritto di adottare ogni misura o accorgimento volto a rendere maggiormente riconoscibile e non confondibile il proprio Servizio e a tutelare i propri diritti.
- 5. Obblighi del Cliente**
- 5.1. Il Cliente è tenuto e si impegna a:
- 5.1.1 verificare l'idoneità di ciascun Servizio alla luce delle proprie esigenze e a dotarsi di dispositivi e programmi informatici e di connessione Internet idonei a fruire dei Servizi;
- 5.1.2 fornire a Creditsafe tutte le informazioni o l'assistenza che le Parti hanno concordato che il Cliente debba fornire per consentire a Creditsafe di adempiere ai propri obblighi in base al presente Accordo. In particolare, il Cliente si impegna a fornire a Creditsafe tutti i dati necessari all'assolvimento dell'obbligo di identificazione del Cliente (nome, cognome, estremi del documento di identità munito di fotografia in corso di validità), in ottemperanza alle disposizioni di cui agli artt. 135 T.U.L.P.S. e 260 RD 635/19490, garantendo altresì di essere munito dei necessari poteri di rappresentanza della persona giuridica per conto della quale stipula l'Accordo pena la facoltà per Creditsafe di risolvere, a sua esclusiva discrezione, l'Accordo stesso;
- 5.1.3 a non compiere atti, a non adottare comportamenti o/o tenere condotte che possano in qualsiasi modo, sia direttamente che indirettamente, arrecare un pregiudizio all'immagine e alla reputazione di Creditsafe;
- 5.1.4 a utilizzare il Servizio nel rispetto di leggi, regolamenti e/o discipline, nazionali e internazionali applicabili al Servizio, ivi inclusa, la vigente normativa sulla protezione dei dati personali, nei limiti in cui applicabile, e nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo.
- 6. Garanzie e limitazioni di responsabilità**
- 6.1 Creditsafe dichiara e garantisce di essere in possesso -e si impegna a mantenere per tutta la durata dell'Accordo- le autorizzazioni e gli accordi necessari per la prestazione dei Servizi e si impegna a comunicare al Cliente qualsiasi variazione che dovesse eventualmente intervenire in relazione alle proprie autorizzazioni e che imponga la cessazione dei Servizi.
- 6.2 Creditsafe si impegna a prestare i Servizi con diligenza garantendo l'accuratezza e la qualità dei Servizi forniti, utilizzando personale qualificato e nel rispetto tutte le vigenti leggi e regolamenti, fermo restando quanto di seguito previsto.
- 6.3 Il Cliente prende atto ed accetta che i Servizi si basano su dati e informazioni provenienti da fonti pubbliche e/o pubblicamente o generalmente accessibili da chiunque, nonché da informazioni provenienti dagli interessati e/o da fornitori terzi muniti delle necessarie autorizzazioni di legge e accetta che sia esclusa qualsivoglia responsabilità in capo a Creditsafe per eventuali incompletezze e/o erroneità e/o vizi non imputabili a Creditsafe.
- 6.4 Il Cliente è a conoscenza che le informazioni commerciali, soggette a disciplina normativa di rango primario e secondario, possono essere soggette a modificazioni e rimodulazioni e rinuncia sin d'ora qualsivoglia eccezione in caso di variazione degli aspetti su indicati. Creditsafe, inoltre, è autorizzata ad apportare tutte le modifiche di natura tecnica e/o di contenuto e/o di tipologia riguardo alle informazioni commerciali incluse nei Servizi che si rendessero necessarie in considerazione di ragioni tecniche, organizzative o di conformità alla normativa. Il Cliente rinuncia espressamente sin d'ora a sollevare e/o proporre qualsivoglia contestazione, azione o eccezione in tal senso.
- 6.5 Il Cliente prende altresì atto e accetta che le informazioni commerciali oggetto dei Servizi, ivi comprese quelle di tipo valutativo, non potranno essere usate come unica o prevalente base per le proprie decisioni aziendali, commerciali, finanziarie, economiche e/o creditizie, che rimangono di sua esclusiva competenza e responsabilità.
- 6.6 Il Cliente inoltre prende atto e accetta che le API e le informazioni in esse contenute sono frutto di aggiornamenti periodici, che possono richiedere necessari tempi tecnici di aggiornamento. In casi eccezionali, dovuti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a ritardi da parte della fonte, al suo aggiornamento e/o a problematiche tecniche, il servizio potrebbe essere temporaneamente non disponibile ovvero l'aggiornamento potrebbe non essere tempestivo. In questi

casi Creditsafe si impegna a fare quanto possibile per ripristinare le funzionalità del servizio e/o per aggiornare i dati nel minor tempo possibile e garantire l'accuratezza e la qualità di tali informazioni, fermo restando quanto previsto nei paragrafi 6.8 e 6.9.

- 6.7 Il Cliente comprende e accetta che le API potrebbero essere soggette a limitazioni, ritardi o altri problemi legati all'utilizzo di strutture di comunicazione. Creditsafe, pertanto, fatti salvi gli inderogabili limiti di legge, non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali indisponibilità dei servizi, ritardi, mancate consegne o altra perdita o danni derivanti dal trasferimento di dati effettuato attraverso reti e strutture di comunicazione, ivi compreso internet.
- 6.8 Fatto salvo quanto previsto dal successivo Articolo 6.9 e gli inderogabili limiti di legge, Creditsafe non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali indisponibilità dei servizi nonché di qualunque conseguenza negativa patita dal Cliente nelle fattispecie di cui ai paragrafi 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 e 6.7. Il Cliente prende atto e accetta che non potrà contestare a Creditsafe decisioni commerciali da lui assunte sulla base delle informazioni Creditsafe, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aver accordato o meno differimenti di pagamento ai propri clienti, avere avviato o interrotto relazioni con i propri Partner commerciali. Inoltre, nei limiti indicati al presente Articolo 6, Creditsafe non sarà responsabile, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in caso di (i) perdite economiche, anche indirette subite dal Cliente o da soggetti terzi suoi aventi causa, ivi incluse, perdita di affari o di avviamento, nonché (ii) perdite su risparmi previsti, quali aumento di crediti inesigibili e mancata riduzione di crediti inesigibili.
- 6.9 Fatti salvi i limiti inderogabili di legge, in caso di controversie sollevate dal Cliente in relazione all'Accordo, la responsabilità di Creditsafe e, quindi, il relativo risarcimento ove dovuto, sarà in ogni caso limitato ad una somma che non potrà in alcun modo eccedere l'importo di ciascuna annualità contrattuale che ha dato origine a detta responsabilità – o nel minor periodo qualora l'Accordo abbia avuto una durata inferiore-, nella misura in cui tale importo sia stato effettivamente corrisposto.
- 7 Risoluzione**
- 7.1 Fatti salvi gli ulteriori rimedi di legge, Creditsafe avrà il diritto di risolvere il presente Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta al Cliente allorquando:
- 7.1.1 il Cliente non corrisponda un importo dovuto in base al presente Contratto alla data di scadenza del pagamento e rimanga inadempiente per i successivi 14 giorni;
- 7.1.2 il Cliente commetta una violazione sostanziale degli altri obblighi previsti dal presente Contratto, ivi compreso il caso in cui non ottemperi entro 14 giorni all'intimazione da parte di Creditsafe di porvi rimedio;
- 7.1.3 il Cliente non sia in grado di pagare i propri debiti o diventi insolvente, o sia soggetto ad una procedura concorsuale ovvero a qualsiasi altra situazione di crisi di impresa;
- 7.1.4 si verifichi un cambio di controllo dell'assetto societario del Cliente (art. 2359 e ss c.c.);
- 7.1.5 il Cliente violi una qualunque delle disposizioni di cui alla parte B e/o C del presente Accordo.
- 7.2 Fermo restando il suo diritto di risolvere il Contratto, qualora Creditsafe ritenga ragionevolmente che il Cliente abbia violato una qualsiasi disposizione del presente Contratto o che comunque rappresenti un rischio per la corretta fornitura dell'API ad altri clienti di Creditsafe, Creditsafe potrà, con effetto immediato e senza preavviso, sospendere cautelativamente l'accesso al Servizio e troverà applicazione il paragrafo 3.7.
- 7.3 Alla risoluzione del presente Contratto:
- 7.3.1 tutti i diritti e le licenze concessi in base al presente Contratto, compreso il diritto di accesso e di utilizzo del Servizio, cesseranno immediatamente. Quest'ultima prescrizione sarà applicabile anche ad eventuali UFR (come definiti nella Parte B e C, ove applicabile);
- 7.3.2 il Cliente è tenuto a provvedere all'immediata cancellazione di qualsiasi parte del Servizio, compresi i dati o i report in suo possesso, in qualsiasi formato essi si trovino, ivi comprese informazioni che si trovino presso eventuali UFR in qualsiasi formato ed in ogni loro parte;
- 7.4 Le seguenti clausole manterranno pieno vigore ed efficacia:
- a) paragrafi 3, 4, 5, 6, 8, 11 e 12 della Parte A;
- b) paragrafi 1.1, 1.2 e 1.4 della Parte B; e
- c) paragrafi 1.3 e 2.4 della Parte C (ove applicabile).
- 7.5 È fatto sempre espressamente salvo il diritto di Creditsafe di richiedere il risarcimento dei danni in relazione a qualsiasi violazione del presente accordo.
- 8 Indennità e manleva**
- 8.1 Il Cliente si impegna a tenere indenne e manlevare Creditsafe, le società controllanti, controllate, affiliate, funzionari e dipendenti di Creditsafe da qualsiasi perdita, costo, danno, ivi inclusi i costi derivanti, connessi e/o conseguenti ad azioni legali, sostenute da Creditsafe o dalle sue controllanti, controllate, affiliate, funzionari o dipendenti derivanti e/o in relazione:
- 8.1.1 a una violazione da parte del Cliente dei termini del presente Accordo;
- 8.1.2 ad una violazione da parte del Cliente di qualsiasi legge e regolamento applicabile;
- 8.1.3 a richieste e/o pretese avanzate da terzi, nei confronti di Creditsafe o dalle sue controllanti, controllate, affiliate, da funzionari o dipendenti derivanti dalle violazioni di cui ai punti precedenti.
- 9 Cessione**
- 9.1 Il Cliente non potrà cedere o trasferire alcun diritto o obbligo derivante dal presente Accordo senza previo consenso scritto di Creditsafe.
- 9.2 È fatta salva la facoltà in ogni momento per Creditsafe di:
- 9.2.1. cedere, in tutto o in parte, i diritti e le obbligazioni derivanti dal presente Accordo;
- 9.2.2. subappaltare o delegare a terze parti tutti o parte degli obblighi su di essa gravanti in virtù del presente Accordo.
- 10 Forza Maggiore**
- 10.1 Resta inteso fra le parti che Creditsafe non sarà ritenuta responsabile per il mancato adempimento di qualsiasi obbligo previsto dal presente Accordo, ove ciò sia causato dal verificarsi di eventi imprevisibili o circostanze di qualsiasi tipo, indipendenti e ragionevolmente considerabili al di fuori della propria sfera di controllo, compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, interruzione delle comunicazioni, blackout, incendi, inondazioni, guerre, calamità o altri casi di forza maggiore.
- 11 Clausole di riservatezza**
- 11.1 Nella presente clausola 11 per "informazioni riservate" si intendono le informazioni, in qualsiasi forma, di natura confidenziale divulgate da una parte all'altra, che sono classificate o identificate come riservate al momento della loro divulgazione, nonché quelle che sarebbero considerate riservate da una persona d'affari ragionevole, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le informazioni riguardanti l'attività, i clienti, i dipendenti, i fornitori, il software, i prodotti, il know-how, i processi e le intenzioni commerciali della parte divulgante;
- 11.2 Ciascuna parte si impegna a non divulgare o rendere note a terzi in nessun momento, in nessun modo le Informazioni Riservate, salvo quanto consentito dalla clausola 11.3.
- 11.3 Ciascuna parte può divulgare le informazioni riservate dell'altra parte:
- 11.3.1 ai propri dipendenti, agenti, rappresentanti o consulenti che abbiano bisogno di conoscere tali informazioni per adempiere ai propri obblighi in base al presente Accordo. Resta in ogni caso inteso che ciascuna parte dovrà garantire che i propri dipendenti, agenti, rappresentanti o consulenti a cui divulga le informazioni riservate dell'altra parte osservino quanto disposto dal presente paragrafo 11;
- 11.3.2 ove ciò sia previsto da disposizioni di legge, regolamenti, o in ottemperanza a ordini emanati da autorità giudiziaria o governativa.
- 11.4 È espressamente vietato a ciascuna parte l'utilizzo di informazioni riservate dell'altra parte per qualunque scopo diverso ed ulteriore rispetto a quello necessario per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo.
- 12 Data Protection**
- 12.1 Per gli scopi del presente Contratto:
- (a) **"Legislazione in materia di protezione dei dati"** indica, complessivamente, tutta la legislazione in materia di protezione dei dati personali e le disposizioni normative in materia di volta in volta applicabili, ivi compresi il D.Lgs. 196/2003 ove ancora vigente, il Regolamento generale sulla protezione dei dati 2016/679 ("GDPR"), il D.Lgs. 101/2018 nonché qualsiasi normativa in materia successiva, congiuntamente a linee guida, codici di condotta approvati dal Garante per la protezione dei dati personali o da qualsiasi altra autorità di controllo che possa essere responsabile di volta in volta dell'applicazione della Legislazione sulla protezione dei dati;
- (b) I termini **"titolare del trattamento"**, **"dati personali"** e **"trattamento"** hanno il significato ad essi attribuito dalla legislazione in materia di protezione dei dati;

- (c) Il termine "SCC" indica le Clausole Contrattuali Standard della Commissione Europea per il trasferimento di dati tra Paesi UE ed extra UE, come indicato nell'Allegato alla Decisione 2021/914 della Commissione Europea o le clausole alternative che possono essere approvate dalla Commissione Europea di volta in volta ("EU SCC").
- 12.2 Il presente paragrafo 12 definisce il quadro di riferimento per la condivisione dei dati personali tra le parti in qualità di titolari del trattamento indipendenti.
- 12.3 Il Cliente prende atto e accetta di essere tenuto a stabilire le proprie basi giuridiche per il trattamento dei dati personali ottenuti utilizzando i Servizi e si impegna a mantenere la conformità alla legislazione sulla protezione dei dati in ogni fase del trattamento. Il Cliente dovrà garantire che tutti i diritti degli interessati siano rispettati in ogni momento del trattamento.
- 12.4 Il Cliente prende atto del fatto che l'accesso ai dati personali effettuato utilizzando i Servizi è consentito esclusivamente in presenza di una base giuridica per agire in tal senso e garantisce che tratterà i dati personali solo in presenza di tale base giuridica.
- 12.5 Il Cliente prende inoltre atto di avere il dovere di documentare e dimostrare l'esistenza di tali basi giuridiche.
- 12.6 Il Cliente accetta di accedere ed utilizzare i Servizi esclusivamente per la verifica del credito, verifiche sui clienti e sui debitori, compliance, verifica e miglioramento dei dati e altri scopi legittimi commerciali di due diligence.
- 12.7 Le parti dichiarano di possedere un'adeguata base giuridica che le legittimi a condividere reciprocamente i dati personali relativi ai propri dipendenti, funzionali all'esecuzione del contratto e di avere predisposto idonee informative nonch  di disporre di tutti i consensi relativi a questo trattamento di dati.
- 12.8 Creditsafe non potr  essere ritenuta responsabile nei confronti del Cliente in relazione a eventuali violazioni della Legislazione in materia di protezione dei dati o sanzioni amministrative o penali e costi derivanti da simili violazioni causate dal Cliente o da terzi ad esso correlati.
- 12.9 Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 1 parte B del presente Accordo, qualora il Cliente, a seguito di accordo scritto con Creditsafe, abbia ricevuto autorizzazione a trasferire i dati personali forniti da Creditsafe nell'ambito del Servizio ad una filiale o ad qualsiasi societ  del Gruppo ad esso affiliata avente sede al di fuori dell'Italia e/o dello Spazio Economico Europeo ("SEE") e/o in un Paese per il quale non sia intervenuta una decisione di adeguatezza ex art 46 GDPR, il Cliente si impegna ad adempiere agli ulteriori obblighi previsti dal GDPR, quali, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione delle Clausole Contrattuali Standard (SCC) e ad aderire alle prescrizioni in esse contenute. In tali fattispecie, il Cliente si impegna a non effettuare alcun trasferimento di dati senza avere prima correttamente adempiuto agli obblighi sopra citati e che verranno puntualmente illustrati di volta in volta da Creditsafe. Inoltre, il Cliente garantisce che far  in modo che le Societ  a cui eventualmente trasferisce i dati rispettino i termini e le condizioni di cui al presente Accordo.
- 12.10 In caso di contrasto tra una qualsiasi delle disposizioni del presente Accordo e le SCC, prevorranno le disposizioni contenute nelle SCC.
- 12.11 Le parti concordano che, in caso di variazioni e/o aggiornamenti della legislazione in materia di dati personali, Creditsafe si riserva il diritto di adattare, aggiornare o sostituire i termini del presente Paragrafo, nonch  delle SCC, come riterr  ragionevolmente necessario alla luce di tali cambiamenti.
- 13 Varie**
- 13.1 Qualora una o pi  delle disposizioni dell'Accordo siano invalide, nulle o inefficaci, tale nullit , invalidit  o inefficacia non si estende alle altre disposizioni dell'Accordo che rimarranno pienamente valide ed efficaci fra le Parti.
- 13.2 Fatti salvi i diritti degli interessati previsti dalle SCC laddove applicabili, resta inteso tra le parti che il mancato esercizio da parte di Creditsafe dei diritti derivanti dall'Accordo, non costituir , n  pu  in alcun modo essere intesa, quale rinuncia a tali diritti.
- 13.3 I termini del presente Contratto, la fornitura del Servizio e il rapporto tra il Cliente e Creditsafe saranno disciplinati dalle leggi italiane. Il Cliente accetta irrevocabilmente di sottoporsi alla giurisdizione esclusiva dei tribunali italiani.
- 13.4 Il Cliente accetta irrevocabilmente che qualunque controversia che dovesse insorgere tra Creditsafe e il Cliente in relazione all'interpretazione, all'esecuzione o alla risoluzione dell'Accordo sar  devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.
- 13.5 Le API e le Informazioni ottenute attraverso le stesse sono soggette a disponibilit . Qualora i dati offerti da terzi cessassero di essere disponibili per Creditsafe, quest'ultima avr  diritto:
- 13.5.1 di ottenere informazioni simili da un fornitore terzo, o
- 13.5.2 risolvere la parte del presente Accordo relativa ai servizi resisi indisponibili o interessati dalla variazione senza che su di essa gravi responsabilit  alcuna.
- 14 Territorio**
- 14.1 Il Cliente prende atto e accetta che alcune Informazioni possono essere soggette a restrizioni e limitazioni da parte di terzi anche in base al Paese di origine dei dati, alle leggi/regolamenti applicabili o ad altri accordi che intercorrono tra Creditsafe e fornitori terzi (d'ora innanzi "Restrizioni di terzi") e che, conseguentemente, la fornitura di tali Informazioni e l'uso da parte dello stesso o di qualsiasi UFR (come definito nella Parte C, ove applicabile) saranno soggetti a tali Restrizioni. L'attuale elenco delle Restrizioni di terzi   indicato nell'Elenco Paesi. Tali indicazioni non sono tuttavia esaustive e possono subire cambiamenti in seguito a modifiche delle leggi e dei regolamenti o in virt  di accordi futuri tra Creditsafe e i suoi fornitori terzi.
- 14.2 Il Cliente si impegna a rispettare le Restrizioni di terzi (indicate nell'Elenco Paesi e/o comunicate da Creditsafe al Cliente di volta in volta) e a garantirne il rispetto da parte del UFR (come definito nella Parte C, ove applicabile).
- 14.3 Il Cliente prende atto e accetta che le Informazioni che contengono i dati di societ  che non hanno sede in Italia saranno forniti in base alla loro effettiva disponibilit . In particolare, tali informazioni potrebbero non sempre essere disponibili e i Paesi per cui tali Informazioni sono disponibili potranno variare nel corso del periodo contrattuale.
- 14.4 Laddove, con riferimento ad un Paese, non siano immediatamente disponibili informazioni online ovvero laddove il Paese non sia presente nell'Elenco Paesi, il Cliente potr  ordinare un report offline per un'azienda di tale Paese ("Report offline").
- 14.5 Il Cliente prende atto e accetta che un Report offline   soggetto a disponibilit  e potr  avere un tempo di consegna fino a dieci giorni lavorativi, decorrenti dalla data di richiesta dello stesso.
- 15 Utilizzo delle API**
- 15.1 Il Cliente potr  utilizzare le API solo per scopi legittimi e non potr  usare le API:
- 15.1.1 in violazione di qualsiasi legge -nazionale e/o estera-, regolamento, ordine o disciplina;
- 15.1.2 in modi o per scopi illeciti e/o fraudolenti;
- 15.1.3 per trasmettere o far trasmettere materiale pubblicitario o promozionale non desiderato o non autorizzato o altre forme simili di comunicazione (a titolo esemplificativo, spam);
- 15.1.4 per trasmettere dati, inviare o caricare materiale contenente virus, "trojan", keylogger, spyware, adware o altri programmi o software dannosi o codici simili, nonch  per inserire codici progettati per compromettere le operazioni di qualsiasi hardware o software.
- 15.2 Il Cliente non sovraccaricher  manualmente (o con un software/altro sistema) la API con richieste di informazioni. Il Cliente comprende e accetta che ci  potrebbe causare l'indisponibilit  delle API. Il Cliente informer  immediatamente Creditsafe in caso impossibilit  di accesso al servizio e in tal caso collaborer  con Creditsafe, su richiesta della stessa, per risolvere la situazione il prima possibile. Il Cliente prende atto e accetta che nella situazione ivi descritta potrebbe essere necessario sospendere il suo accesso alle API.
- 15.3 Il Cliente garantisce di mantenere sistemi e procedure di sicurezza adeguati e costantemente aggiornati, come previsto dalla buona prassi di settore, cos  da evitare accessi non autorizzati o danni alle API, ai sistemi e alle reti del Cliente o a risorse ad essi connesse.
- 15.4 Il Cliente deve garantire, sostenendone i relativi costi, che i propri sistemi siano sempre progettati, mantenuti e aggiornati in modo da ridurre al minimo il rischio di attacchi da parte di virus. Il Cliente accetta che, in caso di rilevamento di virus, collaborer  (a proprie spese) con Creditsafe per ridurre gli effetti.
- 15.5 Qualora il Cliente sospetti o scopra una violazione della sicurezza, egli sar  tenuto ad informare immediatamente Creditsafe ed a fare tutto quanto ragionevolmente possibile per porre rimedio tempestivamente a tale violazione.

Parte B: Termini e condizioni per l'Utente finale

- 1. Accesso alle API**
- 1.1. Il presente Accordo conferisce al Cliente il diritto, non trasferibile e non esclusivo, di accedere alle Informazioni attraverso le API e di conservarle su base personale per gli scopi indicati nell'Accordo stesso ed esclusivamente per la sua durata.
- 1.2. Allorquando per qualunque ragione venga meno il presente Accordo, i diritti e le facolt  da esso garantiti cesseranno immediatamente. Nulla nel presente Accordo intende conferire al Cliente alcun diritto di propriet  sulle API o sulle Informazioni.
- 1.3. A meno che il Cliente non sia un Rivenditore -nel qual caso si applicano i termini della Parte C del presente Accordo- il Cliente viene qualificato come Utente Finale e trovano applicazione le seguenti disposizioni:

- 1.3.1. le informazioni ottenute attraverso le API possono essere usate dall'Utente finale esclusivamente in Italia per verifica del credito interno, monitoraggio, conformità, verifica e miglioramento dati, ricerca nuovi clienti e scopi di due diligence (d'ora innanzi "**Uso consentito**"), a meno che non sia stato diversamente concordato dalle parti per iscritto. Tale disposizione trova applicazioni anche per società appartenenti al Gruppo del Cliente o ad esso affiliate;
- 1.3.2. L'Utente finale non può vendere, trasferire, concedere in sublicenza, distribuire, sfruttare commercialmente o altrimenti mettere a disposizione di terzi le informazioni.
- 1.3.3. È tuttavia fatta la possibilità per gli Utenti Finali di rielaborare i dati acquistati da Creditsafe all'interno dei propri prodotti, anche destinati a terzi, purché:
 - 1.3.3.1. tali prodotti non presentino finalità di informazione commerciale ovvero la vendita di tali prodotti non sia riservata *ex lege* in Italia a soggetti titolari di specifiche licenze ed autorizzazioni;
 - 1.3.3.2. la vendita di tali prodotti non si ponga in concorrenza con i servizi offerti da Creditsafe;
- 1.3.4. Resta inteso che le rielaborazioni di cui al punto 1.3.3. non possono mettere a disposizione di terzi in forma non elaborata gli *score*, il limite di credito nonché informazioni di tipo valutativo realizzate da Creditsafe, che sono infatti destinati esclusivamente all'uso interno.
- 1.4. Il Cliente si impegna a non cercare di ottenere accesso non autorizzato alle API o alle Informazioni ottenute attraverso le stesse e a non apportarvi modifiche.
- 1.5. Il Cliente è legittimato ad effettuare solo le copie delle Informazioni strettamente e ragionevolmente necessarie per utilizzare le Informazioni come previsto dal presente Accordo.
- 1.6. Il Cliente si impegna a mantenere assoluto riserbo e a non comunicare a terzi la propria password e dei dati del proprio account.

Parte C: Termini per i Rivenditori

1. Il diritto alla rivendita

- 1.1 È qualificato Rivenditore chi utilizza il servizio al fine di mettere a disposizione di terzi le informazioni in quanto titolare di licenze, autorizzazioni e accordi, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'autorizzazione del Prefetto competente per territorio alla vendita delle informazioni commerciali ex art 134 T.U.L.P.S. (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
 - 1.2 Creditsafe si riserva il diritto di verificare l'effettiva presenza delle autorizzazioni, licenze ed accordi di cui al punto 1.1. della presente parte C e, in mancanza delle stesse, essa avrà il diritto di risolvere immediatamente l'Accordo.
 - 1.3 Creditsafe non assume alcuna responsabilità nelle ipotesi in cui il Cliente utilizzi le informazioni senza disporre delle necessarie autorizzazioni, licenze ed accordi di cui al punto 1.1 della presente parte C. Il Cliente accetta di tenere indenne e manlevare Creditsafe per danni che possano eventualmente derivare a terzi a causa di un utilizzo indebito dei Servizi, nonché da richieste di risarcimento e da ogni possibile conseguenza.
 - 1.4 I diritti e le licenze concessi al Rivenditore in virtù del presente Accordo non sono trasferibili. In virtù del presente Accordo il Rivenditore può consentire a terzi (cioè ad Utenti finali che acquistano dal Rivenditore, d'ora innanzi "UFR") di accedere ed utilizzare le Informazioni in Italia, ai soli fini del controllo interno del credito, del monitoraggio, della conformità, della verifica e del miglioramento dei dati e della due diligence aziendale (cfr. "Uso consentito" parte B) ed esclusivamente nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le Restrizioni per i terzi.
 - 1.5 Il Rivenditore non consentirà in nessun caso a nessun UFR o a terzi di accedere alle Informazioni o di utilizzarle a fini di marketing diretto.
 - 1.6 Il Rivenditore si impegna a rendere noti i termini del presente Accordo a ciascun UFR, vincolandolo al rispetto degli stessi. Il Rivenditore sarà ritenuto responsabile per eventuali violazioni del presente Accordo poste in essere dall'UFR e si impegna a tenere indenne e manlevare Creditsafe da tutti i costi, le spese, le richieste di risarcimento, responsabilità, le perdite o i danni da essa patiti in conseguenza di tali violazioni, siano essi diretti, indiretti o conseguenti, ivi compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi perdita economica o altra perdita di profitti, affari o avviamento, derivante da o in relazione a i) qualsiasi atto o omissione di qualsiasi UFR; ii) una violazione da parte di un UFR di qualsiasi termine del presente Accordo; e/o iii) una violazione da parte di un UFR di qualsiasi legge e regolamento applicabile.
-
- 1.7 Il Rivenditore prende atto e accetta che i dati oggetto della fornitura da parte di Creditsafe sono esclusivamente quelli afferenti alle *Home Countries*, ossia ai Paesi evidenziati in rosso nell'Elenco Paesi di cui all'allegato 1 del presente Accordo.
 - 1.8 Il Rivenditore prende atto e accetta di non potere fornire, concedere in licenza o vendere un Report offline, o qualsiasi componente di esso, a un UFR o a terzi. Il Rivenditore riconosce e accetta che i Report offline sono destinati esclusivamente ad un uso interno.
 - 1.9 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il Rivenditore non è autorizzato a rendere pubblico alcun materiale pubblicitario, di marketing o promozionale in relazione al Servizio utilizzando marchi, nomi commerciali e/o altre denominazioni coperte da proprietà intellettuale di Creditsafe.

2. Obblighi del Rivenditore

- 2.1. Il Rivenditore è autorizzato a vendere, promuovere, commercializzare e incrementare le vendite di Informazioni esclusivamente nei confronti di UFR (e non di ulteriori Rivenditori).
- 2.2. Il Rivenditore si impegna ad agire con diligenza e buona fede in tutti i suoi rapporti con Creditsafe, UFR e potenziali UFR.
- 2.3. È fatto espresso divieto al Rivenditore di:
 - 2.3.1. compensare crediti e/o debiti verso Creditsafe, né vincolare quest'ultima in alcun modo;
 - 2.3.2. modificare le Informazioni, salvo nella misura in cui ciò sia necessario per presentare le Informazioni con il marchio del Rivenditore o come altrimenti consentito da Creditsafe per iscritto.
- 2.4. Fatto salvo quanto disposto dall'art 1.2 della presente Parte C, le Informazioni possono essere utilizzate dall'UFR solo per l'Uso consentito, così come definito nella parte B del presente Accordo. Le Informazioni messe a disposizione dell'UFR dal Rivenditore sono fornite esclusivamente per uso aziendale interno da parte dell'UFR. L'UFR non può vendere, trasferire, concedere in sublicenza, distribuire, sfruttare commercialmente o altrimenti mettere a disposizione, o utilizzare a beneficio di terzi alcuna delle Informazioni. L'UFR non può includere le Informazioni in alcun prodotto o servizio da esso venduto.
- 2.5. Il Rivenditore non fornirà all'UFR l'accesso diretto all'API, pertanto il Rivenditore non potrà condividere con esso la propria password o i dettagli del proprio account.
- 2.6. Il Rivenditore dovrà garantire che l'UFR utilizzi le Informazioni nel rigoroso rispetto di tutte le leggi, norme e regolamenti applicabili.
- 2.7. Il Rivenditore è autorizzato a rivendere copie delle Informazioni ad un UFR a condizione che l'accordo concluso con l'UFR in relazione alla fornitura di Informazioni contenga termini che rispecchino e non siano meno vincolanti di quelli contenuti in:
 - a) paragrafi 4, 5.1, 6, 7.1, 11 e 12 della Parte A;
 - b) paragrafi 1.3, 1.4 e 1.5 della Parte B;
 - c) paragrafi 1.4, 2.3, 2.5 e 4 della Parte C.
- 2.8. Il Rivenditore si impegna a verificare che l'UFR agisca sempre nel rispetto dell'Accordo con esso concluso e, segnatamente dei punti di cui al paragrafo 2.6 della sezione C del presente Accordo, impegnandosi, laddove necessario a far rispettare prontamente tali disposizioni di propria iniziativa o su richiesta di Creditsafe. Il Rivenditore si impegna ad informare tempestivamente Creditsafe qualora sia a conoscenza o sospetti che un UFR agisca in violazione delle citate disposizioni.

3. Assistenza clienti di primo livello a carico dei Rivenditori

- 3.1. Creditsafe non è tenuta a fornire il servizio di assistenza clienti nei confronti degli UFR.
- 3.2. Se eventuali richieste, necessità e/o reclami sollevate dall'UFR necessitano dell'intervento di Creditsafe, il Rivenditore deve, non appena possibile, comunicare a Creditsafe la richiesta o il reclamo e, se richiesto da Creditsafe, fornire tutte le informazioni in merito a tale richiesta o reclamo.
- 3.3. Creditsafe si impegna a fornire supporto al Rivenditore nel minor tempo possibile, secondo buona fede e correttezza.

4. Audit

- 4.1. Il Rivenditore consentirà a Creditsafe, in ogni momento, di effettuare degli audit per verificare l'utilizzo dell'API e delle Informazioni ottenute attraverso di esse e per accertare il rispetto delle disposizioni dell'Accordo.
- 4.2. Il Rivenditore manterrà e metterà a disposizione di Creditsafe, su richiesta, registrazioni accurate dell'utilizzo delle Informazioni da parte di UFR per consentire a Creditsafe di verificare tutte le vendite effettuate dal Rivenditore verso UFR che abbiano per oggetto le Informazioni Creditsafe.

Allegato 1 – Elenco paesi

* I report/informazioni in questi Paesi non possono essere rivenduti.

ASIA / PACIFICO

Armenia*
Australia*
Azerbaijan*
Bangladesh*
Cambogia*
Cina*
Georgia*
Hong Kong*
India*
Indonesia*
Isole Fiji*
Giappone
Guam*
Kazakhstan*
Kyrgyzstan*
Laos*
Malesia*
Myanmar*
Nepal*
Nuova Zelanda*
Nuova Caledonia*
Pakistan*
Singapore*
Sri Lanka*
Sud Corea*
Taiwan*
Tajikistan*
Tailandia*
Turkmenistan*
Uzbekistan*
Vietnam*

EUROPA

Albania*
Austria*
Belarus*
Belgio
Bosnia Erzegovina*
Bulgaria*
Cipro*
Croazia*
Repubblica Ceca*
Danimarca
Estonia*
Finlandia*
Francia
Germania
Grecia*
Ungheria*
Islanda*
Irlanda
Italia
Kosovo*
Lettonia*
Lichtenstein*
Lituania*
Lussemburgo
Macedonia*
Malta*
Moldavia*
Montenegro*
Norvegia
Paesi Bassi*
Polonia*
Portogallo*
Romania*
Russia*
Serbia*
Slovacchia*
Slovenia*
Spagna*
Svezia
Svizzera*
Svalbard & Jan Mayen*
Ucraina*
Regno Unito
Turchia*

MEDIO ORIENTE & AFRICA

Afghanistan*
Algeria*
Angola*
Bahrain*
Benin*
Botswana*
Burkina Faso*
Burundi*
Cameroon*
Capo Verde*
Chad*
Congo*
Costa d'Avorio*
DR Congo*
Djibouti*
Egitto*
Eritrea*
Etiopia*
Gabon*
Ghana*
Gambia*
Giordania*
Guinea*
Guinea Bissau*
Guyana*
Kenya*
Kuwait*
Iran*
Iraq*
Libano*
Liberia*
Libia*
Lesotho*
Madagascar*
Malawi*
Mali*
Mauritania*
Mauritius*
Mayotte*
Marocco*
Mozambico*
Namibia*
Niger*
Nigeria*
Oman*
Palestina (West Bank & Gaza) *
Qatar*
Arabia Saudita*
Repubblica Centrafricana*
Reunion*
Rwanda*
Sao Tome & Principe*
Sudan*
Sud Sudan*
Siria*
Sant'Elena*
Senegal*
Seychelles*
Sierra Leone*
Somalia*
Sud Africa*
Swaziland*
Tanzania*
Togo*
Trinidad & Tobago*
Tunisia*
Uganda*
Yemen*
Emirati Arabi Uniti*
Sahara occidentale*
Zambia*
Zimbabwe*

CENTRO E SUD AMERICA

Argentina*
Antigua e Barbuda*
Aruba*
Bahamas*
Barbados*
Belize*
Bermuda*
Bolivia*
Bonaire*
Brasile*
Cile*
Curaçao*
Isole Cayman*
Colombia*
Dominica*
Ecuador*
El Salvador*
Guadalupa*
Guatemala*
Grenada*
Guinea Equatoriale*
Guyana Francese*
Jamaica*
Haiti*
Honduras*
Nicaragua*
Panama*
Paraguay*
Perù*
Repubblica Dominicana*
St Barthélemy*
St Kitts and Nevis*
St Lucia*
St Vincent & the Grenadines*
Turks & Caicos*
Suriname*
Uruguay*
Venezuela*

NORD AMERICA

Canada*
Messico
Stati Uniti*
American Samoa*
Groenlandia*
Guam*
Isole Marshall*
Martinica*
Micronesia*
Isole Marianne Settentrionali *
Palau*
Porto Rico*
St Martin*
St Pierre & Miquelon*
Isole Vergini, U.S. *



+011 19 46 46 00



ITALIAINFO@CREDITSAFE.IT



WWW.CREDITSAFE.COM